발송번호: 9-5-2025-039410628
발송일자: 2025.04.23.
제출기일: 2025.06.23.

특 허 청

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 센제닉스 코포레이션 피티이 엘티디 외 1 명 (특허고객번호: 520220249830)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 리앤목특허법인
주 소 ****
지정된변리사 이영필 외 1명
발 명 자 **성 명** 블랙번 조나단 마이클
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 안와르 아리프
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 천 더-위안
주 소 ****
발 명 자 **성 명** 천 포-쿠
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7020390
출 원 일 자 2023.06.16.
발 명 의 명 칭 류마티스 관절염 환자에서 아달리무맙에 대한 면역원성 및 치료 반응을 예측하기 위한 바이오마커

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2025.06.23.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2025.06.23.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항

1	청구항 제1항 내지 제11항, 제14항 내지 제18항	특허법 제42조제4항제1호
2	청구항 제12항 내지 제18항	특허법 제42조제4항제2호

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제1항 내지 제11항, 제14항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제1호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 1 내지 11 및 14 내지 18 발명은 각각 '아달리무맙으로 치료하기 전에, 류마티스 관절염 환자로부터 추출한 샘플로부터 아달리무맙에 대한 반응을 예측하는 방법'(청구항 1 내지 11), '이전에 아달리무맙으로 치료받은 적이 없는 류마티스 관절염 환자에서 아달리무맙에 대한 면역원성 및/또는 치료 반응을 예측하는데 사용하기 위한, 항원의 패널을 포함하는 조성물'(청구항 14 내지 17) 및 '이전에 아달리무맙으로 치료받은 적이 없는 류마티스 관절염 환자에서 아달리무맙에 대한 면역원성 및/또는 치료 반응을 예측하는데 사용하기 위한, 자가항체 바이오마커의 패널을 포함하는 조성물'(청구항 18)에 관한 것입니다.

상기 청구항 1 내지 11 및 14 내지 18 발명은 바이오마커를 검출하기 위한 시료를 '(환자로부터 추출한) 샘플'이라고 한정하고 있습니다.

그러나 본원 발명의 설명의 실시예 1에는 '환자로부터 유래된 혈청 또는 혈장 샘플에서 아달리무맙에 대한 면역원성/치료 반응 예측과의 관계를 확인한 실험'만 기재되어 있을 뿐입니다.

바이오마커를 검출하는 샘플의 종류에 따라서 예측가능한 바가 현저히 달라진다는 것은 통상의 기술자가 자명하게 알고 있는 사실입니다. 따라서 모든 샘플에서 바이오마커를 검출한다고 하여서 아달리무맙에 대한 면역원성 및/또는 치료 효과가 예측된다고 본 근거가 없으므로, 청구항 1 내지 11 및 14 내지 18 발명은 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있도록 발명의 설명에 기재된 것이라 할 수 없습니다.

2. 이 출원은 청구범위의 청구항 제12항 내지 제18항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

청구항 12, 14 및 18 발명의 '패널'은 그 의미하는 바가 너무 광범위하여 불명확하므로,

청구항 12, 14, 18 발명 및 이를 인용하는 청구항 13, 15 내지 17 발명은 보호받고자 하는 사항이 명확하고 간결하게 기재된 것으로 볼 수 없습니다. 끝.